

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 149/2533

บริษัทสุรามหาราชฎร จำกัด (มหาชน

โจทก์

กรุงเทพมหานคร กับพวก

จำเลย

กรุงเทพมหานคร ที่ 1 พลตรีจำลอง ศรี

เมือง ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

ความว่า จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 53)

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินของจำเลยที่ 1 และคำ
ชี้ขาดของจำเลยที่ 2 โดยให้โจทก์ชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินตามฟ้องของปี พ.ศ.
2530 และ 2531 เป็นเงินปีละ 18,387.50 บาท รวม 2 ปี เป็นเงิน 36,775 บาท ให้
จำเลยที่ 1 คืนเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินส่วนที่โจทก์ชำระเกินไป
จำนวน 405,992.50 บาทแก่โจทก์ ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา
เป็นต้นไปหากไม่คืนภายในกำหนดดังกล่าวให้จำเลยที่ 1 เสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปีของเงินจำนวน 405,992.50 บาทนับถัดจากวันครบกำหนด 3 เดือนดัง
กล่าวเป็นต้นไปจนกว่า จะคืนเงินค่าภาษีแก่โจทก์เสร็จ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 48 แผ่นที่ 1 และ
แผ่นที่ 10)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์

(ตัน เวทไว-บุญส่ง วรรณกลาง-สุวิทย์ ธีรพงษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>